

1500192-83.2020.8.26.0315

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ELIANE CRISTINA CINTO

Comarca: Laranjal Paulista

Foro: Foro de Laranjal Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 27/09/2022

... de forma concreta a associação de ambos no tráfico de drogas.

Não é outro o entendimento jurisprudencial desta E. Corte Bandeirante, senão vejamos:

Apelação - TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO Nulidade - Inépcia da denúncia - Inocorrência - Mérito. Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico. Prova ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Laranjal Paulista

Foro de Laranjal Paulista

1ª Vara

Avenida Prefeito Hermelindo Pillon, s/n.º, Laranjal Paulista-SP - cep 18500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500192-83.2020.8.26.0315 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500192-83.2020.8.26.0315

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2146088/2020 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 7924423 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 338/20/208 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 2146088 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Ana Paula de Souza Goncalves e outro

Juíza de Direito: Dr(a). ELIANE CRISTINA CINTO

Vistos.

ANA PAULA SOUZA GONÇALVES e RENAN COUTINHO CAMARGO, já qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público como incurso nas penas do artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006 (Renan) e artigo 35, caput da Lei 11.343/2006 (Ana Paula), porque:

I - Em período indeterminado, mas que perdura até o momento, no bairro Vila Zalla, nesta cidade e Comarca de Laranjal Paulista, RENAN e ANA PAULA juntamente com Antonio Marcelino Bombonati Dos Santos, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.
II - Consta, também que, no dia 16 de junho de 2020, por volta das 10 horas, em um

terreno baldio situado ao lado da Rua Lázaro Pires, bairro Vila Zalla, nesta cidade e Comarca de Laranjal Paulista, Antonio Marcelino Bombonati Dos Santos, vulgo "Xelo" ou "Tchelo", e Renan Coutinho Camargo, guardavam drogas, para fins de tráfico ilícito, consistentes em 1.029 "pinos" com cocaína, com peso líquido de 346,21 gramas, e 676 porções de maconha, com peso líquido de 2271,96 gramas, (conforme auto de exibição e apreensão a fls. 09/10 e laudo de exame químico-toxicológico a fls. 57/62), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Os réus RENAN, ANTONIO e ANA PAULA encontravam-se foragidos, sendo assim, decretado a prisão preventiva deles (fls.121/122).

O réu RENAN foi preso no dia 24 de fevereiro de 2021 (fls. 150/152).

Em decisão de fls. 209 foi determinado o desmembramento dos autos em relação aos réus ANA PAULA e ANTONIO. Posteriormente, tendo em vista a constituição de defensor à ré ANA PAULA houve reunificação.

Em decisão de fls. 319/320, foi convertida a prisão preventiva dos réus RENAN e ANA PAULA em prisão domiciliar aos réus (fls.319/320)

A denúncia foi recebida no dia 26 de julho de 2021 (fls.319/320).

Os acusados foram citados (Ana - fls.435, Renan - fls.386) e seus defensores apresentaram resposta à acusação (Ana - fls.277/285, Renan - fls.252/257).

Em instrução criminal foram ouvidas três testemunhas arroladas na denúncia e os réus em interrogatório, tudo por meio de sistema audiovisual.

Os debates foram substituídos por Memoriais.

O Ministério Público, entendendo provados os fatos descritos na denúncia, requereu a condenação do acusado pelo crime (fls. 450/461).

As defesas dos réus, por seu turno, também por memoriais, postulou pela absolvição vez que o conjunto probatório é bastante fraco e não suficiente para embasar o decreto de condenação (Ana - fls. 485/522, Renan - fls. 465/481).

Houve determinação de apensamento destes autos com os autos 1500185-91.2020.8.26.0315

Nos autos 1500185-91.2020.8.26.0315, consta que RENAN COUTINHO CAMARGO está sendo processado como incurso no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 17 de junho de 2020, por volta das 10 horas, em um terreno baldio situado ao lado da Rua Lázaro Pires, bairro Vila Zalla, nesta cidade e Comarca de Laranjal Paulista, agindo em concurso com ANTONIO MARCELINO BOMBONATI DOS SANTOS, vulgo "Xelo" ou "Tchelo", guardavam drogas, para fins de tráfico ilícito, consistentes em 48 "pinos" com cocaína, com peso líquido de 18,52 gramas, e 508 porções ("papelotes") de maconha, com peso líquido de 1.262,53 gramas, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 09/10 e laudo de exame químico-toxicológico a fls. 40/45, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nos autos 1500193-68.2020.8.26.0315, consta que RENAN COUTINHO CAMARGO, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 15 de junho de 2020, por volta das 14h30minutos, em um terreno baldio situado ao lado da Rua Lázaro Pires, bairro Vila Zalla, nesta cidade e Comarca de Laranjal Paulista, agindo em concurso com ANTONIO MARCELINO BOMBONATI DOS SANTOS, vulgo "Xelo" ou "Tchelo", guardavam drogas, para fins de tráfico ilícito, consistentes em 715 "pinos" com cocaína, com peso líquido de 239,53 gramas, e 304 porções de maconha, com peso líquido de 1.037,30 gramas, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 08/09 e laudo de exame químico-toxicológico a fls. 56/61, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

É o relatório.

DECIDE-SE.

No mérito, as provas amealhadas nos autos ao longo da dilação probatória autorizam a parcial procedência da acusação penal.

A materialidade do delito de tráfico de drogas nestes autos (1500192-83.2020.8.26.0315) ficou demonstrada pelos boletins de ocorrência nº 338/2020 (fls. 07/08) e nº 414/2020 (fls. 26/28), pelos autos de exibição e apreensão (fls. 09/10

e 29), pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 57/62), pelo ofício comprovando depósito da quantia de R\$ 5.670,00 (fls. 05), pelos relatórios de investigação do SIG (fls. 20/22 e 23/25), pelo laudo pericial do CD deixado na Delegacia de Polícia, no qual constam fotografias do réu Antônio Marcelino segurando maços de dinheiro (fls. 67/78).

A materialidade do delito de tráfico de drogas nos autos 1500185-91.2020.8.26.0315 ficou demonstrada pelo boletim de ocorrência nº 342/2020 (fls. 06/08), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 40/45), pelos relatórios de investigação do SIG (fls. 19/21 e 22/24), aliado a firme e segura prova oral coligida.

A materialidade do delito de tráfico de drogas constante dos autos 1500193-68.2020.8.26.0315 ficou demonstrada pelo boletim de ocorrência nº 337/2020 (fls. 06/07), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 08/09), pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 56/61), pelos relatórios de investigação do SIG (fls. 15/17 e 63/65), aliado a firme e segura prova oral coligida.

Em relação aos delitos de tráfico de entorpecentes:

Constata-se que ao réu Renan estão sendo imputados três delitos de tráfico de entorpecentes, cometidos em dias diferentes, mas sequencias (15, 16 e 17 de julho de 2020), objeto dos três feitos apensados.

Em juízo, o réu Renan negou a prática dos crimes. Disse que desconhece sobre a existência das drogas. Afirmou que estava em sua casa no dia dos fatos. Informou que não conhece os corréus. Aduziu que não houve diligência policial na sua casa no dia 16, data dos fatos.

A negativa do réu não encontra, todavia, respaldo na prova oral produzida.

Vejamos:

O policial civil Luciano Cleber Nunes declarou que existem várias ocorrências envolvendo os réus. Disse que era uma segunda-feira quando recebeu uma notícia anônima dando conta de que o réu Renan, que já era bastante conhecido nos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico de drogas, estava embalando drogas no matagal situado no local dos fatos, localizado ao lado da Rua Lázaro Pires. Foi até o local com o guarda civil Ghiraldi e efetuou buscas pela mata. Em dado momento, deparou-se com o réu Renan, que estava carregando um saco plástico preto. O acusado dispensou o saco e conseguiu se evadir correndo pelo meio da mata. Renan não foi encontrado. No dia seguinte, terça-feira, recebeu novas informações sobre a existência de mais drogas. Afirmou que retornou ao local com o guarda civil municipal Ghiraldi e outras guardas municipais, fizeram novas buscas e conseguiram encontrar um saco plástico enterrado dentro da mata com grande quantidade de drogas. No dia posterior, quarta-feira, entrou em contato com o canil da Guarda Civil Municipal de Cerquilho e retornaram até local, logrando encontrar, com o auxílio dos cães, mais uma grande quantidade de entorpecentes. Acredita que a apreensão do dia 16 de junho foi a segunda, ocorrida em uma terça-feira. Disse que a ré Ana Paula é a esposa do "Tchelo", o qual é proprietário de toda a droga da "biqueira do Murão". Já vinha fazendo trabalho de investigação dessa "biqueira" há muito tempo. "Tchelo", segundo informações, já foi visto várias vezes entrando na referida mata. Várias pessoas que não quiseram se identificar informaram que todos os entorpecentes pertenciam ao vulgo "Tchelo" e Renan atuava como o gerente da "biqueira do murão", com a função de embalar as drogas e distribuí-las no ponto de venda. Chegou na ré Ana Paula por meio de notícia anônima de um carro suspeito na Vila Zalla. Abordou o carro e Ana Paula e Mário estavam no veículo. Ana Paula estava com mais de R\$ 5.000,00 em sua bolsa e não soube explicar a origem do dinheiro. Posteriormente, obteve a informação de que Ana Paula recolhia o dinheiro da "biqueira" para seu marido Antônio Marcelino, vulgo "Tchelo". O dinheiro foi apreendido. A ré não soube declinar o valor exato do dinheiro apreendido nem a origem. Relatou que as drogas encontradas nesses três dias eram "pinos" de cocaína e tabletes de maconha idênticos. Tudo indica que os entorpecentes pertenciam a "biqueira do murão". Aduziu que no início das investigações, alguém deixou na Delegacia de Polícia um CD com duas fotos. Posteriormente, conseguiram identificar que as fotos eram do corréu Antônio Marcelino Bombonatti, vulgo "Tchelo",

ostentando maço de dinheiro e um ciclomotor. Conseguiram identificar que o indivíduo das fotos era o "Tchelo", que residia na Estação de Pereiras. Nesse local, obteve que um casal ("Tchelo" e Ana Paula) tinham residido no local. Viu o "Tchelo" no supermercado "Marcon", com um veículo Corolla, em nome de terceiro, mas o recibo de venda estava em nome de Ana Paula. Verificou que o senhor de prenome Mário, que estava com Ana Paula, já tem passagem criminal. Salvo engano, a ré alegou que contratava o senhor Mário como um "Uber" ou um taxista. O senhor confirmou que levava a acusada na Vila Zalla e depois no banco para fazer depósitos. Assim, concluiu que Ana Paula auxiliava marido Antônio Marcelino (mídia digital).

O policial civil José Aguinaldo Rodrigues da Silva declarou que participou das investigações e apenas não acompanhou o primeiro dia, quando Renan dispensou as drogas e foi flagrado pelo policial civil Luciano e pelo guarda municipal Ghiraldi. Os entorpecentes apreendidos em três dias consecutivos tinham o mesmo tipo de embalagens, mesmo tamanho. Relatou que Antônio Marcelino, vulgo "Tchelo", era o proprietário da "biqueira", e o responsável por enterrar as drogas na mata existentes no local. Renan trabalhava para Antônio Marcelino e fazia a distribuição. Em relação à Ana Paula, nunca a tinha visto. Recebeu informações de que um veículo estaria com drogas na "Maresia". Foi até o local e abordou a Ana Paula e o Mário Lúcio, proprietário do veículo. Encontrou grande quantia em dinheiro, mas a ré não soube informar a procedência. Na Delegacia de Polícia, a acusada disse que vendia roupas. Mário já respondeu processo pela prática do crime de tráfico de drogas. O automóvel estava parado defronte à casa dos genitores do corréu Antônio Marcelino. Realizou diligências na mata no dia 16 de junho de 2020. No dia seguinte, dia 17, também foi no local com o canil. Não havia ninguém no local dos fatos nos dias 16 e 17. O réu Renan não aparece nas imagens do CD, apenas o corréu Antônio Marcelino. Não conhecia a acusada Ana Paula antes da abordagem. O guarda civil municipal Marcelo Ghiraldi recebeu informações, em uma segunda-feira, no sentido de que Renan estava embalando as drogas para serem distribuídas. Entrou na mata e encontrou com o réu, que dispensou um saco plástico contendo drogas e se evadiu. No dia seguinte, recebeu nova informação sobre a existência de drogas no local. Foi na terça-feira e encontrou as drogas. No dia seguinte, quarta-feira, retornou ao local com o canil e encontraram mais drogas. Aduziu que na segunda-feira foi o único dia em que visualizou o réu no local. As drogas encontradas no primeiro dia eram iguais a dos outros dois dias. Após essas apreensões, recebeu a informação de um veículo na Vila Zalla. O automóvel foi abordado e nele estavam a ré Ana Paula e um senhor. Foi encontrada grande quantia e Ana Paula disse que era da venda de roupas, mas nada comprovou. Ana Paula era a esposa do corréu Antônio Marcelino. Depois começaram a chegar informações de que Ana Paula fazia o recolhimento do dinheiro na "biqueira". O Renan era o "gerente", ele desenterrava as drogas e as distribuía na "biqueira". O local em que estavam as drogas era vigiado por "olheiros". Visualizou Renan só no primeiro dia das apreensões. Disse que foi deixado um CD na Delegacia de Polícia com fotos do "Tchelo". Depois descobriu que "Tchelo" era o marido da ré Ana Paula. Asseverou que já conhecia a acusada Ana Paula.

Não restam dúvidas do cometimento do delito de tráfico de entorpecentes pelo réu Renan. As provas são contundentes. Não foi produzida nenhuma prova em contrário. Havia investigações já em andamento dando conta do envolvimento do réu RENAN no tráfico de entorpecentes e que ele estaria na gerência de um dos pontos de venda de drogas localizado no Bairro Vila Zalla, conhecido como biqueira do murão. Diante disso, numa segunda, dia 15 de julho de 2020, após diversas denúncias anônimas recebidas, os agentes a lei resolveram ir até o local para averiguação e, lá chegando, depararam-se com o réu Renan saindo de uma mata e, neste dia (15/07) ele foi visualizado dispensando um saco preto e fugiu. Nesse saco preto, havia entorpecentes em grande quantidade, que foi apreendido e levado para a delegacia de polícia.

Nos dias seguintes, 16 e 17 de julho de 2020, retornaram para o local e lá, no mesmo local, localizaram outros sacos contendo entorpecentes, que geraram outros boletins de ocorrência, conforme se pode verificar no relatório de sentença.

O que se verifica é que, com a apreensão dos entorpecentes em três dias seguidos, sendo que no primeiro deles houve visualização do réu Renan dispensando um dos sacos, não restam dúvidas de que as denúncias que o envolviam no tráfico de entorpecentes restaram comprovadas.

Como dito alhures, não há provas em sentido contrário.

Quanto às teses defendidas pelos nobres Defensores, estas não devem ser reconhecidas. É sabido que um dos princípios do processo concernentes à relação processual é a busca da verdade real. Tal princípio visa que o juiz alcance a verdade objetiva, ou seja, aquela que se carrega perfeitamente com o acontecido no plano real.

Assim sendo, deve ser afastada a tese de falta de prova defendida pelos nobres defensores, tendo em vista que a prova oral colhida na instrução foi clara e demonstra com segurança que o acusado cometeu o delito que lhe é imputado, não havendo qualquer prova que pudesse rebater o conjunto as provas coligidas.

Desta feita, o conjunto probatório é harmônico e seguro para respaldar a procedência do pedido inicial no que tange ao crime de tráfico de drogas cometido pelo réu Renan, restando provada a autoria, a materialidade delitiva (laudo toxicológico), o inequívoco o dolo do réu, devendo afastar, dessa forma, a aplicação do princípio da inocência.

Em relação ao delito de associação ao tráfico de entorpecentes:

Efetivamente, a prova dos autos não demonstrou, com o rigor que a condenação criminal requer, que os réus, de forma deliberada e contínua, formavam uma organização criminoso para a prática de associação criminoso.

Os réus foram interrogados e negaram que estivessem envolvidos no tráfico de entorpecentes e, para tanto, teriam associado.

Em juízo, o réu Renan negou a prática dos crimes. Disse que desconhece sobre a existência das drogas. Afirmou que estava em sua casa no dia dos fatos. Informou que não conhece os corréus. Aduziu que não houve diligência policial na sua casa no dia 16, data dos fatos.

A acusada Ana Paula negou a prática do delito. Disse que desconhece as drogas e o dinheiro era proveniente da venda de roupas, porém não tinha as notas no momento. Está separada do réu Antônio Marcelino há cinco meses. Não sabia o total do dinheiro. Disse que estava saindo da casa da sua sogra e não vai em "biqueiras". Afirmou que convidou Mário para fazer cobranças. Afirmou que vendia as roupas na sua casa e na rua também. Informou que comprava as roupas no Brás e não trabalha com notas fiscais. Alegou que não era mais companheira e não tinha mais contato com o corréu Antônio Marcelino na data dos fatos.

Os milicianos após receberem denúncias de que um carro estaria em local próximo da "biqueira da Maresia", se dirigiram ao local, onde abordaram a ré Ana Paula. Ao ser abordada, foi encontrado a quantia de R\$ 5.670,00 (cinco mil, seiscentos e setenta reais) em espécie, e ao ser indagada, a ré não soube informar a procedência de tal dinheiro.

Segundo os policiais, a quantia era proveniente do recolhimento do tráfico de drogas da "biqueira da Maresia", cujo "dono", era o marido da ré, Antonio Marcelino.

Contudo não foi apresentado nenhum outro indício além das alegações dos milicianos para a concreta convicção deste juízo em relação ao crime imputado a ré.

O relatório da Unidade Policial, acostado em fls.23/25 traz indícios iniciais de que o réu Renan, juntamente com o Antonio Marcelino, estariam realizando a venda de entorpecentes de forma organizada, trazendo inclusive, suposta divisão de tarefas entre eles, sendo Antônio o dono da "biqueira do Murão", e Renan o responsável por embalar as drogas e distribuir nos pontos de venda.

Para a configuração do tipo penal previsto no artigo 35 não basta a existência do simples dolo de agir conjuntamente em concurso, na prática do tráfico. É imprescindível a verificação de dolo distinto, específico: o dolo de associar-se de forma estável.

Sendo assim, em relação a ambos os réus não ficou demonstrado de forma concreta a associação de ambos no tráfico de drogas.

Não é outro o entendimento jurisprudencial desta E. Corte Bandeirante, senão vejamos:

Apelação - TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO Nulidade - Inépcia da denúncia - Inocorrência - Mérito. Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico. Prova testemunhal segura. Circunstâncias da prisão e informações veladas acerca da mercancia. Associação para o tráfico. Insuficiência de provas acerca da estabilidade e permanência. Absolvição. Redução das penas, com substituição e modificação de regime. Possibilidade ante o preenchimento dos requisitos legais - PARCIALPROVIMENTO. (TJSP; Apelação Criminal 0001399-69.2017.8.26.0616; Relator(a): Rachid Vaz de Almeida; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/07/2020; Data de Registro: 22/07/2020).

Esse elemento subjetivo - dolo específico, de associar para o fim precípua de vender entorpecentes, de forma organizada e estável, não veio aos autos.

Ao cabo da instrução criminal, nota-se que a negativa de autoria sustentada pelos réus merece a credibilidade deste Juízo diante do conjunto probatório coligido nos autos, frágil e insuficiente para comprovar de forma robusta e irrefutável a ocorrência dos fatos, tal como narrados na denúncia ministerial.

Em remate, a negativa de autoria sustentada pelos acusados milita em seu favor na medida em que os indícios de autoria relatados durante a investigação policial não restaram confirmados pelas provas produzidas nos autos da acusação penal, não se contentando o Direito Penal com meras suposições evasivas para sustentar um decreto condenatório.

Neste sentido decisões indicadas "in" Código Penal e a Interpretação Jurisprudencial, editora Revista dos Tribunais, primeira edição, de Alberto Silva Franco e Outros, das quais destaco:

"Em matéria criminal tudo deve ser preciso e certo, sem que ocorra possibilidade de desencontro na apreciação da prova. Desde que o elemento probante não se apresenta com cunha de certeza, a absolvição do réu se impõe" (TJSP- AP- Rel. Hoepfner Dutra- RJTJSP10/545).

"Em matéria de condenação criminal, não bastam meros indícios. A prova da autoria deve ser concludente e estreme de dúvida, pois só a certeza autoriza a condenação no juízo criminal. Não havendo provas suficientes, a absolvição do réu deve prevalecer" (TJMT-AP-Rel. Paulo Inácio Dias Lessa- RT 708/339).

Dosimetria da pena em relação ao réu RENAN para os delitos de tráfico de entorpecentes

Passa-se, portanto, à fixação da pena com referência ao crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, atendendo ao método trifásico constante no artigo 68 do Código Penal.

Sendo assim, partindo-se da pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão e quinhentos dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, vez que não foram coletadas informações sociais sobre o acusado. Não há circunstâncias atenuantes, mas há circunstância agravante devido a reincidência do réu RENAN, já que possui condenação anterior (fls.134/135). Com isso, aumenta-se a pena em 1/6, perfazendo o montante de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Não há causa de diminuição de pena, não se aplicando o redutor previsto no artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006, pois o acusado é reincidente (fls.134/135).

Há causa de aumento de pena, pois reconhece-se que houve o cometimento de crime continuado de tráfico de entorpecentes, já que em três dias diversos houve apreensão de entorpecentes no mesmo local, sendo que em um deles o réu foi visto fugindo, após dispensar o saco plástico que os continha.

Com isso, nos termos do artigo 71 do Código Penal, aumenta-se a pena-base em 2/3, perfazendo o montante de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 973 (novecentos e setenta e três) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

O regime inicial de cumprimento de pena, em razão da pena, e dos fatos colhidos, deve ser inicialmente o fechado.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Diante do exposto, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a acusação movida pelo Ministério Público para:

1 - Absolver ANA PAULA SOUZA GONÇALVES (RG. 71.012.771) pela prática do delito descrito no artigo 35, caput da Lei 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

2 - Absolver RENAN COUTINHO CAMARGO (RG 71.998.492) pela prática do delito descrito no artigo 35, caput da Lei 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

3 - Condenar RENAN COUTINHO CAMARGO (RG 71.998.492) pela prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, a pena de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 973 (novecentos e setenta e três) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em regime inicial fechado.

O réu poderá recorrer em liberdade. Não há elementos concretos nos autos para se decretar a prisão preventiva do réu nesse momento processual, vez que permaneceu preso algum tempo, de forma preventiva, fato que gera remissão dos dias que permaneceu custodiado.

Transitado em julgado, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados.

Após o trânsito em julgado, o valor atribuído a título de multa deverá ser recolhido, nos termos do artigo 686 do Código de Processo Penal.

É devida a taxa judiciária no valor equivalente a 100 (cem) UFESP's (art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03), a ser recolhida pelo condenado, após o trânsito em julgado. Resta suspensa a cobrança por ser ele beneficiário da Justiça Gratuita.

Intime-se pessoalmente os réus, apresentando-se a elas os termos (positivo e negativo) de recurso voluntário.

Oficie-se à Delegacia de Polícia autorizando a incineração das drogas apreendidas, nos termos da lei, remetendo-se o auto a este juiz.

Declara-se o perdimento do dinheiro apreendido com a ré (fls. 05 R\$ 5.670,00) em favor da União, nos termos do artigo 63, §1º da Lei 11.343/2006, uma vez que não se comprovou, até o momento, a origem lícita do valor.

P.I.C.

Laranjal Paulista, 27 de setembro de 2022.

ELIANE CRISTINA CINTO
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA